

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2485/2533	นาย อ้าย เม็ง ทอง กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาย จันทร์ ถาวร กับพวก	โจทก์
	นาย บุญ รัตน์ อินทรจักร์	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 58 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องผู้จัดการมรดกเป็นจำเลย ทายาทร้องสอดเข้ามาขอให้ยกฟ้องโจทก์เป็นการร้องสอดเข้ามาในคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1)ซึ่งตามมาตรา 58 วรรคแรกบัญญัติให้ผู้ร้องสอดมีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ ฉะนั้น ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีในเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์ทั้งสิบสองไม่มีสิทธิร่วมกันฟ้องมาในคดีเดียวกันได้ทั้งสองประเด็น.

โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะที่จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายกิ่งสุภาเลิศขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งว่า นายกิ่ง สุภาเลิศ ถูกกำจัดมิให้รับมรดกของนางหน้อยหรือน้อย ไชยวูฒิหรือสุภาเลิศ พิณยกรรมฉบับลงวันที่ 10 มิถุนายน 2525 เป็นโมฆะ ให้เพิกถอนการโอนรับมรดกของนางหน้อยและนายกิ่ง กับคืนทรัพย์เหล่านั้นให้โจทก์ตามฟ้องถ้าไม่คืนให้จำเลยจ่ายเงินตามฟ้องจำนวน 85,000 บาท

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ผู้ร้องสอดทั้งห้าขอเข้าเป็นคู่ความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) โดยอ้างว่าเป็นผู้รับทรัพย์มรดกของนายกิ่งตามพินัยกรรม นายกิ่ง ไม่ได้ยกย้ายปิดบังมรดกของนางหน้อย ขณะทำพินัยกรรม นายกิ่งมีสติสัมปชัญญะ รู้ผิดชอบดี พินัยกรรมดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ไม่โมฆะ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ไม่ได้บรรยายว่าขอให้ศาลบังคับจำเลยแบ่งทรัพย์มรดกอย่างไรคนละเท่าใด ตามสิทธิ ของโจทก์แต่ละคน กลับเรียกเอาจำนวน 85,000 บาท คลุม ๆ ไป จำเลยปฏิเสธหรือ ยังโต้แย้งสิทธิแล้วหรือไม่โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องรวมกันเพราะเป็นเรื่องแต่ละคนใช้สิทธิ เฉพาะตัวขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทั้งห้าเข้าเป็นคู่ความในคดีได้

โจทก์ทั้งสิบสองให้การแก้คำร้องสอดว่า ข้อเท็จจริงเป็นดังคำฟ้อง ฟ้องโจทก์ไม่ เคลือบคลุม เป็นการฟ้องว่านายกิ่งถูกกำจัดและพินัยกรรมปลอมเป็นโมฆะ โจทก์ ฟ้องในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมมีส่วนคนละเท่า ๆ กัน ขอให้ยกคำร้องสอด

ก่อนสืบพยานฝ่ายโจทก์และฝ่ายผู้ร้องสอดแถลงรับกันว่า บัญชีเครือญาติหลัง รายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527 ถูกต้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและผู้ร้องสอดแบ่งที่ดินมรดกให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 1 ใน 30 ส่วน หรือคิดเป็นเงิน 3,690.83 บาท ให้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 คนละ 1 ใน 50 ส่วน หรือคิดเป็นเงินคนละ 2,214.50 บาทยกฟ้องโจทก์ที่ 5 ถึงที่ 12

ผู้ร้องสอดทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยและผู้ร้องสอดทั้งห้าแบ่งที่ดินมรดก ของนางหน้อยหรือน้อย ไชยวุฒิหรือสุภาเลิศ ตามบัญชีทรัพย์เอกสารหมาย จ.3 ให้ โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 โดยขายที่ดินมรดกของนางหน้อยได้เงินเท่าใดให้หักค่าปลงศพ 50,000 บาท ออกเป็นมรดกของนายกิ่ง สุภาเลิศ ส่วนที่เหลือแบ่งให้นายกิ่ง

หนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งแบ่งให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 1 ใน 15 ส่วน แบ่งให้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 คนละ 1 ใน 25 ส่วน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องสอดทั้งห้าฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับเฉพาะฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องสอดทั้งห้าฎีกาเป็นข้อแรกว่าผู้ร้องสอดมีสิทธิให้การต่อสู้คดีโจทก์ได้ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์ทั้งสิบสองไม่มีอำนาจฟ้องร่วมกันมาเป็นคดีเดียวกันได้ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดทั้งห้าใน 2 ประเด็นนี้จึงไม่ถูกต้องนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้ร้องสอดทั้งห้าร้องสอดเข้ามาในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ซึ่งตามมาตรา 58 วรรคแรกบัญญัติให้ผู้ร้องสอดทั้งห้ามีสิทธิเสมือนหนึ่งว่าตนได้ฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่ ฯลฯ ฉะนั้น ผู้ร้องสอดทั้งห้าจึงมีสิทธิที่จะต่อสู้คดีในเรื่องฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและโจทก์ทั้งสิบสองไม่มีสิทธิร่วมกันฟ้องมาในคดีเดียวกันได้ทั้งสองประเด็น ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดทั้งสองประเด็นดังกล่าวจึงไม่ชอบ แต่ศาลฎีกาเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้โดยศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเลยทีเดียว พิจารณาแล้ว ในข้อที่ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่...หาเป็นฟ้องเคลือบคลุมไม่ ส่วนปัญหาที่ว่าโจทก์ทั้งสิบสองสามารถร่วมกันฟ้องมาในคดีเดียวกันได้หรือไม่นั้นเห็นว่า ตามฟ้องโจทก์ทุกคนเป็นทนายในทรัพย์มรดกรายเดียวกันเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีโจทก์ทั้งสิบสองจึงชอบที่จะฟ้องรวมกันมาในคดีเดียวกันได้ ผู้ร้องสอดทั้งห้าฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาเกิดคำxonั้น เห็นว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ฟ้องเรียกเอาทรัพย์มรดกส่วนของนางหน้อยทั้งหมด อ้างว่าตนเป็นทนายโดยธรรมของนางหน้อย นายกลิ้งสามีของนางหน้อยถูกจำกัดมิให้รับมรดกส่วนของนางหน้อย เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า นายกลิ้งไม่ได้ถูกจำกัดมิให้รับมรดกส่วนของนางหน้อย โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของนางหน้อยแต่เพียงบางส่วน ศาลได้พิพากษาให้

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ได้รับส่วนแบ่งมรดกของนางหย้อยตามส่วนที่แต่ละคนจะได้รับจึง
ไม่เป็นการพิพาทษาเกินคำขอ ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(2) ฎีกาผู้ร้องสอดทั้งห้าฟังไม่ขึ้น"

พิพาทษาอื่น.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แม้จะเรียกการร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) ว่า
เป็นการร้องสอดเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม และเรียกการร้องสอดตามมาตรา 57(2)
ว่าเป็นการร้องสอดเข้าร่วมหรือแทนที่คู่ความเดิมก็ตามแต่หาได้หมายความว่าผู้ร้อง
สอดเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามต้องเป็นคนละพวกคนละฝ่ายกับคู่ความเดิมเสมอไปไม่
เพราะมาตรา 57(1) บัญญัติเหตุที่จะร้องสอดเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามขณะคดีอยู่ใน
ระหว่างพิจารณาไว้ว่า เป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือ
บังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โจทก์ฟ้องจำเลยเกี่ยวกับที่ดินบางส่วนในโฉนด ต่อมา
บุคคลภายนอกร้องสอดเข้าเป็นคู่ความในคดีอ้างว่าที่ดินตามโฉนดนั้นผู้ร้องสอดเป็น
เจ้าของอีกบางส่วน เป็นการร้องสอดเข้ามาเพื่อให้ได้รับการรับรอง ค้ำครองหรือ
บังคับตามสิทธิของตน เป็นการร้องสอดตามมาตรา 57(1)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2573/2520) หรือโจทก์ฟ้องบริษัทเป็นจำเลย ขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ของ บริษัท ผู้ร้องซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามมติดังกล่าว ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะเข้ามาในคดีเพื่อขอความรับรอง ค้ำครองบังคับตามสิทธิของตนได้ โดยการร้องสอดตามมาตรา 57(1)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1537/2514) เห็นได้ว่า เรื่องแรกผู้ร้องสอดเป็นพวกเดียวกับโจทก์ ส่วนเรื่องหลังเป็นพวกเดียวกับจำเลย อย่างไรก็ตาม การนี้เป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครองหรือบังคับตาม สิทธิของตนที่มีอยู่ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 57(1) กับกรณีที่ตนมีส่วนได้เสียตาม กฎหมายในผลแห่งคดีอันเป็นเหตุให้มีสิทธิร้องสอดเข้าร่วมหรือแทนที่คู่ความเดิม ตามมาตรา 57(2) นั้น บางทีก็ใกล้เคียงกันจนเป็นได้ทั้งสองอนุมาตรา ในกรณีเช่นนี้ผู้ ร้องสอดจะร้องสอดในลักษณะอนุมาตราใดก็ได้ เช่น ผู้ร้องสอดกับโจทก์มีข้อถกเถียง กรรมสิทธิในที่ดินตามโฉนดตราจองร่วมกันซึ่งรวมทั้งที่พิพาทด้วย เมื่อจำเลยและ จำเลยร่วมโต้แย้งสิทธิในที่พิพาทผู้ร้องสอดย่อมมีสิทธิร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความ ส่วนจะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามมาตรา 57(1) หรือเข้าเป็นโจทก์ร่วม ตามมาตรา 57(2) ย่อมเป็นสิทธิของผู้ร้องสอดที่จะเลือก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2199/2524) กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้โจทก์ฟ้องผู้จัดการมรดก ตามพินัยกรรมเป็นจำเลย ทายาทตามพินัยกรรมฉบับนั้นร้องสอดเข้ามาในคดีด้วย แม้จำเลยเดิมอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ร้องสอด(ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1720,1724) อันนับว่าเป็นพวกเดียวกัน แต่ผู้ร้องสอดมีสิทธิรับ มรดกตามพินัยกรรมและสิทธินั้นถูกกระทบกระทั้งจากการดำเนินคดีของโจทก์ จำเลย ผู้ร้องสอดจึงชอบที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีเพื่อยังให้ได้รับความค้ำครองหรือ บังคับตามสิทธิของตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) อย่างไรก็ตาม ย่อมเห็นได้ด้วยว่าหากผู้ร้องสอดปล่อยให้โจทก์ดำเนินคดีกันไป ถ้า จำเลยแพ้คดีคำพิพากษาย่อมผูกพันถึงผู้ร้องสอดซึ่งเป็นทายาทด้วย นับได้ว่าผู้ร้อง สอดเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้น จึงจะร้องสอดตามมาตรา

57(2) ก็ได้ แต่เมื่อผู้ร้องสอดระบุว่าขอร้องสอดเข้าเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) กรณีจึงเป็นการร้องสอดเข้ามาในคดีตามอนุมาตราที่ผู้ร้องสอดระบุ และเมื่อเป็นการร้องสอดตามมาตรา 57(1) แล้วย่อมมีสิทธิดีกว่าจำเลยเดิมทั้งนี้ตามมาตรา 58 วรรคแรกแม้จำเลยเดิมขาดนัดยื่นคำให้การหรือมิได้ให้การในข้อใดไว้ ผู้ร้องสอดก็อาจต่อสู้ชั้น ๆ ขึ้นให้การต่อสู้คดีได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2527/2525 อนึ่ง พึงสังเกตว่าแม้คำร้องสอดของผู้ร้องสอดเข้าเป็นฝ่ายที่สามตามมาตรา 57(1) เป็นคำฟ้อง ซึ่งศาลต้องหมายเรียกส่งสำเนาคำร้องสอดให้โจทก์จำเลยเดิมให้การแก้คดีก็ตาม แต่ผู้ร้องสอดจะต้องเสียค่าขึ้นศาลหรือไม่จะต้องพิจารณาอีกว่า ผู้ร้องสอดได้เรียกร้องอะไรหรือไม่ด้วย กรณีคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ผู้ร้องสอดไม่ได้เรียกร้องอะไร เพียงแต่ขอให้ยกฟ้องเท่านั้น จึงเป็นการร้องสอดเข้ามาในฐานะเป็นจำเลย หากต้องเสียค่าขึ้นศาลไม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2923/2528) สมบูรณ์ บุญภินนท์.